

# TRABAJO PRÁCTICO - Legislación Laboral IT

Materia: Legislación

Unidad 6: Laboral IT

Alumno: Nicolás Viruel

Comisión: TUPaD - UTN

## Escenario (recordatorio)

Startup de turnos médicos con tres desarrolladores: uno en relación de dependencia, otro monotributista con horario fijo y órdenes, otro freelance por proyecto; todos en remoto. Hay mensajes fuera de horario, la empresa no provee herramientas, y uno descarga la base de usuarios para un proyecto personal.

## Actividad 1 - Análisis del vínculo laboral

### 1. ¿Qué tipo de relación laboral tiene cada desarrollador?

Integrante — Encuadre aparente — Análisis

Desarrollador 1 — Relación de dependencia — Contrato laboral clásico: subordinación, habitualidad y remuneración en nómina.

Desarrollador 2 — Monotributo, pero con indicios de dependencia encubierta — Factura como autónomo pero cumple horario fijo y recibe órdenes → se parece más a empleado que a prestador independiente.

Desarrollador 3 — Freelance / contratación por proyecto — Encuadre coherente si hay objeto definido, plazos, entregables y autonomía técnica real.

### 2. ¿Existe alguna situación irregular?

Sí. La del desarrollador 2 es la más riesgosa: puede configurarse falsedad de contrato o relación laboral no registrada si la subordinación es real. Eso expone a la startup a multas, regularización retroactiva y obligaciones laborales impagas (aguinaldo, vacaciones, aportes).

### 3. Diferencias entre dependencia, freelance y contratación por proyecto

- Dependencia: subordinación jurídica, horario, continuidad, aportes y derechos laborales plenos.
- Freelance autónomo: organiza su trabajo, asume riesgo de su actividad, factura por servicios (sin subordinación real).
- Por proyecto: objeto acotado (módulo, MVP), plazo y entregables; no implica relación permanente salvo que en la práctica sea continua y subordinada.

### 4. ¿Qué riesgos existen en una relación mal definida?

- Reclamos por diferencias salariales y cargas sociales.
- Conflictos con AFIP y ministerio de Trabajo.
- Responsabilidad solidaria de la empresa.
- Incertidumbre para el trabajador (sin cobertura real).

## Actividad 2 - Teletrabajo y condiciones laborales

Referencia: Ley 27.555 de teletrabajo en Argentina.

### **1. ¿Se respetan las condiciones del teletrabajo según la legislación?**

Parcialmente o mal. Trabajan en remoto, pero faltan definiciones formales: acuerdo de teletrabajo, condiciones de jornada, provisión de herramientas y registro de modalidad. La ley exige regulación escrita y respeto de derechos laborales aunque el trabajo sea a distancia.

### **2. ¿Se cumple el derecho a la desconexión digital?**

No. Los mensajes fuera del horario laboral muestran violación del derecho a desconectar (Ley 27.555). El empleador no puede exigir disponibilidad permanente salvo reglas claras y excepciones justificadas.

### **3. ¿Qué obligaciones del empleador no se están cumpliendo?**

- Proveer herramientas o compensar su costo cuando corresponda.
- Capacitación en uso seguro de equipos y datos (contexto médico).
- Registro de la modalidad de teletrabajo.
- Respeto de jornada y desconexión.
- Condiciones de salud y seguridad en el entorno remoto (deber de información y prevención).

### **4. ¿Qué problemas genera la falta de organización en el teletrabajo?**

Burnout, errores por fatiga, filtraciones de datos, dificultad para auditar horas, conflictos sobre disponibilidad y exposición legal si hay incidentes de seguridad.

## **Actividad 3 - Confidencialidad y datos**

### **1. ¿Es correcta la conducta del desarrollador que descarga la base de datos?**

No. Es un uso no autorizado de datos personales y confidenciales del empleador/cliente, aunque sea “para probar” un proyecto personal.

### **2. ¿Qué obligación se incumple?**

- Deber de confidencialidad laboral (y eventual NDA).
- Deber de lealtad hacia el empleador.
- Obligaciones de tratamiento lícito de datos personales.

### **3. ¿Qué normativa regula esta situación en Argentina?**

- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (principios de licitud, finalidad, confidencialidad, seguridad).
- Normativa laboral sobre secreto profesional y deberes del empleado.
- Posibles reglas sectoriales por datos de salud (datos sensibles).

### **4. ¿Qué consecuencias pueden derivarse?**

- Sanción disciplinaria o despido con justa causa.
- Acciones civiles por daños.
- Denuncia ante la autoridad de protección de datos (DNPDP / AAIP según competencia).
- Responsabilidad penal en casos graves (acceso indebido a datos).

## **Actividad integradora final - Propuesta**

Tema — Medida propuesta

Contratación — Dev 1: relación de dependencia formal + adenda teletrabajo Ley 27.555. Dev 2: regularizar (dependencia) o reestructurar como autonomía real (sin horario ni órdenes permanentes). Dev 3: contrato por proyecto con entregables y propiedad intelectual definida.

Teletrabajo — Acuerdo escrito, horario núcleo, derecho a desconexión, política de mensajería, provisión o reintegro de equipos, VPN y MFA.

Confidencialidad y datos — NDA firmado, política de acceso mínimo, ambientes de prueba anonimizados, prohibición de exportar BD a equipos personales, logging de accesos, capacitación Ley 25.326.

## **Cierre**

El caso muestra que en IT no alcanza con “todos remotos”: hay que encuadrar bien cada vínculo, cumplir teletrabajo y tratar datos de usuarios -más aún en salud- con confidencialidad estricta.